

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG VIỆT NAM



Chương 4: LUẬT DÂN SỰ

1. Khái quát chung về Luật Dân sự

1.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự

1.2. Những nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự

1.3. Chủ thể Luật Dân sự

2. Một số chế định cơ bản của Luật Dân sự

2.1. Giao dịch dân sự và hợp đồng

2.2. Tài sản, quyền năng đối với tài sản

2.3. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

2.4. Thừa kế di sản



1- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LDS

1.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự

1.2. Những nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự

1.3. Chủ thể Luật Dân sự



3.1 Khái niệm Luật dân sự

- Là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam
- Gồm những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân
- Trên cơ sở bình đẳng, độc lập của các chủ thể tham gia



3.2 Đối tượng điều chỉnh của LDS

- Quan hệ tài sản
- Quan hệ nhân thân



Quan hệ tài sản

- Quan hệ tài sản là quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản được thể hiện dưới dạng này hay dạng khác
- “*Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản*”(khoản 1, Điều 105).

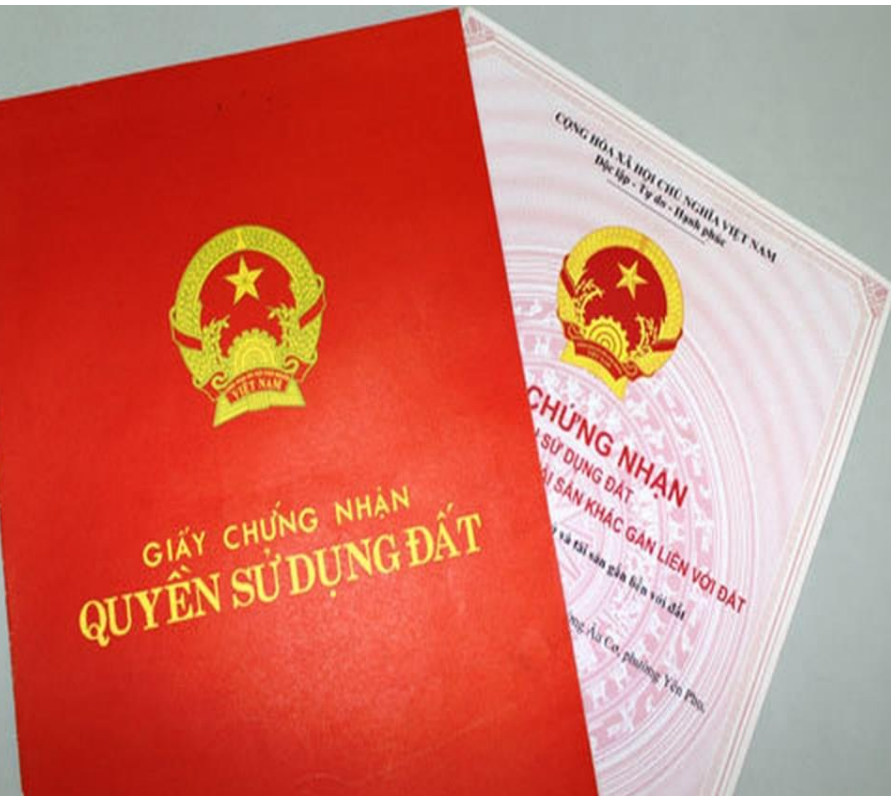


Tài sản bao gồm:



Tài sản

- Quyền tài sản



Quan hệ nhân thân

Quan hệ nhân thân là quan hệ giữa người với người về một giá trị nhân thân của cá nhân hay tổ chức.



Quan hệ nhân thân

Là những quan hệ gắn liền với một chủ thể nhất định, phát sinh từ một giá trị tinh thần

- Quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản: danh dự, nhân phẩm, uy tín,...

- Quan hệ nhân thân liên quan đến tài sản: quyền tác giả, sở hữu công nghiệp: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp



1.2 Phương pháp điều chỉnh của LDS

Phương pháp thỏa thuận và bình đẳng giữa các bên trong khuôn khổ quy định của pháp luật



Nguyên tắc của LDS

Xem thêm Điều 3 BLDS 2015



Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự

- Cá nhân
- Pháp nhân
- Hộ gia đình
- Tổ hợp tác



Cá nhân

- Năng lực pháp luật
- Năng lực hành vi



Năng lực pháp luật

“mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau”

“Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết” (khoản 2,3 Điều 16 BLDS 2015)

trường hợp ngoại lệ như sau: “Người thừa kế là người sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản thừa kế chết” (Điều 613, BLDS 2015).



Năng lực hành vi

- “*Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự*” Điều 19 BLDS 2015



Năng lực hành vi dân sự

- Năng lực hành vi dân sự một phần từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi: được xác lập một số quan hệ phục vụ sinh hoạt hằng ngày phù hợp với lứa tuổi, các quan hệ khác phải được sự đồng ý của người Đại diện theo pháp luật
- Trường hợp từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có tài sản riêng bảo đảm nghĩa vụ thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không cần sự đồng ý của Đại diện theo PL (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác)



- Năng lực hành vi dân sự đầy đủ: người từ đủ 18 tuổi trở lên (người đã thành niên) không bị Tòa án tuyên bố mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.



Mất năng lực hành vi dân sự

khoản 1 Điều 22 BLDS 2015 quy định: “Khi một người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần”



Pháp nhân

Điều 74 BLDS 2015 quy định pháp nhân phải hội đủ điều sau

- Là tổ chức được thành lập hợp pháp
- Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ
- Có tài sản độc lập
- Nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập và chịu trách nhiệm độc lập bằng tài sản của mình khi tham gia vào các quan hệ đó



Pháp nhân thương mại

- “*Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định của BLDS 2015, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan*” (Điều 75)



2. Một số chế định cơ bản của Luật Dân sự

- 2.1. Giao dịch dân sự và hợp đồng
- 2.2. Tài sản, quyền năng đối với tài sản
- 2.3. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
- 2.4. Thừa kế di sản



2.1 Giao dịch dân sự và hợp đồng

Điều 116 BLDS 2015: “*Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự*”



Giao dịch dân sự

- **Điều 116. Giao dịch dân sự**

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.



Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
- b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;
- c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.



Giao dịch dân sự vô hiệu

Không thoã mãn điều kiện Điều 117 BLDS 2015

Điều 123. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội

Điều 124. Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo

Điều 125. Giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện



Giao dịch dân sự vô hiệu

Điều 126. Giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn

Điều 127. Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép

Điều 128. Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình

Điều 129. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức



Điều 131. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu

- 1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.
- 2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.
- Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.



Hậu quả (tt)

- 3. Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.
- 4. Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.
- 5. Việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định.



Hợp đồng

Theo quy định tại Điều 385 BLDS 2015 quy định về hợp đồng dân sự như sau: *“Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”*.



Phân loại hợp đồng

Điều 402 BLDS 2015 hợp đồng được chia thành các loại sau:

- *Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau.*
- *Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ.*
- *Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ; Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính*



Phân loại hợp đồng

- *Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó.*
- *Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.*



Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

- Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.
- Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.



Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

- Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.



Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Điều 584 BLDS 2015.

- Có thiệt hại xảy ra
- Hành vi gây thiệt hại trái pháp luật
- Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại và thiệt hại xảy ra thực tế



Tình huống

- Ông A có tiệm sửa xe máy, một lần do đang sửa xe cho khách nhưng thiếu phụ tùng, sợ trễ hẹn với khách mất uy tín nên ông A nhờ B-cháu mình là học sinh lớp 8 đi ra chợ huyện mua phụ tùng. B đồng ý và chạy xe ra chợ huyện, do chạy xe với tốc độ cao không làm chủ được tay lái, B lao thẳng xe vào lề đường không may đụng bà C là người bán vé số. Hậu quả làm bà C bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu. Hỏi trong tình huống trên có phát sinh trách nhiệm BTTH hay không? Ai sẽ bồi thường cho bà C.



Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

- *Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.*
- *Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.*



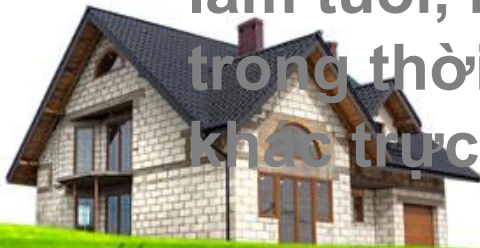
Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

- *Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.*
- *Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường” (Điều 586 BLDS 2015)*



Các trường hợp bồi thường thiệt hại

- Điều 596. Bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra
- Điều 597. Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra
- Điều 598. Bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra
- Điều 599. Bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý



Các trường hợp bồi thường thiệt hại

- Điều 600. Bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra
- Điều 601. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra
- Điều 602. Bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường
- Điều 603. Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra
- Điều 604. Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra
- Điều 605. Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra



Các trường hợp bồi thường thiệt hại

- Điều 606. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể
- Điều 607. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả
- Điều 608. Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng



Thừa kế





Khái niệm thừa kế

Thừa kế là việc dịch chuyển tài sản (di sản) của người chết (người để lại di sản) cho người, tổ chức khác (người thừa kế) theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật



Thời điểm mở thừa kế

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.



Người thừa kế

Người thừa kế

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.



- Thai nhi có được hưởng thừa kế hay không?
- Người chết để lại 1 khoản nợ có xem là di sản thừa kế?



Thừa kế theo di chúc



Di chúc

Là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết



Di chúc hợp pháp

Di chúc hợp pháp phải hợp pháp cả 3 điều kiện:

- Người lập di chúc
- Hình thức di chúc
- Nội dung di chúc



Người lập di chúc

- Người đã thành niên có quyền lập di chúc (trừ trường hợp mất năng lực hành vi dân sự)
- Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể lập di chúc nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý
- Tại thời điểm lập di chúc Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt, tự nguyện



Hình thức di chúc

- Di chúc bằng miệng
- Di bằng văn bản



Di chúc miệng

Điều 629 BLDS 2015

- Lập trong trường hợp tính mạng bị cái chết đe dọa
- Không thể lập di chúc bằng văn bản
- Sau 3 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng, người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ



Di chúc bằng văn bản

- Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng
- Di chúc bằng văn bản có người làm chứng
- Di chúc có công chứng, chứng thực



Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định



Thừa kế theo pháp luật



không có di chúc

di chúc không hợp pháp

những người thừa kế theo di chúc
đều đã chết



người thừa kế theo di chúc không
có quyền hoặc từ chối nhận tài sản

I. hàng thứ nhất:



vợ, chồng, cha/mẹ đẻ, cha/mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi

II. hàng thứ hai:



ông/bà nội, ông/bà ngoại, anh/chị/em ruột;
cháu ruột của người chết là ông/bà nội, ông/bà ngoại

III. hàng thứ 3:



Hàng thừa kế

- Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại



Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

- a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
- b) Con thành niên mà không có khả năng lao động



Thừa kế thế vị

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống.



Bà Hạnh và ông Phúc là vợ chồng hợp pháp, có ba con chung là Vàng, Bạc, Đồng. Ngoài ra, ông Phúc ngoại tình và có con riêng với bà Ngân là Kim Cương. Năm 2020 ông Phúc chết. Biết rằng, cha mẹ ông Phúc đã chết năm 2010. Vậy, người thừa kế theo pháp luật của ông Phúc là:

- A. Bà Hạnh, Vàng, Bạc, Đồng.
- B. Bà Hạnh, Vàng, Bạc, Đồng, Kim Cương.
- C. Bà Ngân, Vàng, Bạc, Đồng.
- D. Bà Ngân, Vàng, Bạc, Đồng, Kim Cương.



Bà Hạnh và ông Phúc là vợ chồng hợp pháp, có ba con chung là Vàng (19 tuổi, khỏe mạnh), Bạc (16 tuổi), Đồng (10 tuổi). Ngoài ra, ông Phúc ngoại tình và có con riêng với bà Ngân là Kim Cương (9 tuổi). Cha, mẹ ông Phúc đã chết 10 năm. Năm 2020, ông Phúc chết di chúc toàn bộ tài sản cho Vàng. Vậy, người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc của là:

- A. Bà Hạnh, Vàng, Bạc, Đồng. C. Bà Hạnh, Vàng, Bạc, Đồng, Kim Cương.
B. Bà Hạnh, Bạc, Đồng, Kim Cương. D. Bà Ngân, Vàng, Bạc, Đồng, Kim Cương.



- D. Được, mức hưởng là 450 triệu đồng.



Bài tập

Chia thừa kế

Hạnh và Phúc là vợ chồng có tài sản chung bao gồm một căn nhà trị giá 2 tỷ đồng và ba người con chung là Hồng, Hoa, Huệ. Huệ kết hôn và có 2 con Lan, Mai. Vào ngày 10/11/2013, ông Phúc bị tai nạn chết. Được biết là cha mẹ ông đã chết trước ông Phúc 2 năm, Huệ chết năm 2010 do bệnh.

Hãy chia thừa kế.

Hạnh=Hồng=Hoa=(Lan, Mai)= $\frac{1}{4}$ = 250 triệu



Bài tập

Ông Lo kết hôn bà Lắng năm 1995. Trong thời gian sống chung có tạo lập tài sản là nhà đất trị giá 4 tỷ đồng và 2 con Ngân và Nga. Năm 2013, ông Lo và bà Lắng ly hôn nhưng chưa chia tài sản chung. Năm 2014, ông Lo kết hôn với bà Âu và sau đó mua nhà sống chung trị giá 2 tỷ đồng, con chung là Đồng. Ngày 01/4/2015, ông Lo vì cảm thấy có lỗi với vợ cũ nên ông lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho bà Lắng. Đến ngày 17/4/2015, ông Lo chết. Biết rằng, hiện tại Ngân (19 tuổi, là sinh viên) và Nga (16 tuổi), Đồng (2 tuổi).

1) Xác định di sản của ông Lo

2) Xác định người thừa kế theo pháp luật của ông Lo

3) Chia thừa kế trường hợp trên.



B1: Xác định di sản = Tài sản chung (chia) + TS riêng - Nợ chung (chia) – Nợ riêng

B2: Xác định người thừa kế theo pháp luật: (k1 Điều 651): cha, mẹ, vợ chồng, con

B3: Chia thừa kế

* Không có di chúc (thừa kế theo pháp luật): chia đều. Lưu ý thừa kế thế vị

- Nếu có di chúc: Lưu ý người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc
- Mức hưởng = $\frac{2}{3} \times 1 \text{ suất} = \frac{2}{3} \times \text{Bước 1/Bước 2}$



Bà Nga và ông Bình kết hôn năm 1990. Trong quá trình chung sống có hai con chung là Tươi và Vui, tài sản chung là nhà đất trị giá 6 tỷ đồng, xe hơi trị giá 1 tỷ đồng. Trong thời gian chung sống, ông Bình có lên lút qua lại với bà Ngân và cùng đầu tư làm ăn riêng, ông Bình sinh lời riêng được 1 tỷ đồng và có một con chung là Thành. Năm 2016, ông Bình chết có để lại di chúc hợp pháp với nội dung để lại toàn bộ di sản thừa kế cho Thành. Biết rằng Tươi, Vui, Thành đều trên 18 tuổi và có công việc ổn định. Ba mẹ ông Bình đã mất năm 2000.

1) Xác định di sản của ông Bình. (Nêu rõ nguồn gốc của di sản)

2) Xác định người thừa kế theo pháp luật.

3) Hãy chia thừa kế trong trường hợp trên.



A là công nhân của công ty X, do có hành vi trộm cắp nên bị sa thải. Ngày 15/3/2018, A đến công ty đòi gặp Giám đốc trong tình trạng say rượu nên bảo vệ của công ty là B chặn lại không cho vào. A đã đứng tại cổng chửi bới, xúc phạm, đe dọa B và xông vào công ty. Không thể kiềm chế nổi nên B đã dùng dùi cui đánh liên tục vào lưng A đến khi A ngã quy. Sau đó, A được đưa đi cấp cứu do chấn thương nặng.

- Vậy, trong tình huống trên hành vi của B có được xem là gây thiệt hại do phòng vệ chính đáng không?
- Hãy phân tích căn cứ phát sinh trách nhiệm BTTH trong tình huống trên và ai có trách nhiệm bồi thường thiệt hại? (Nêu rõ cơ sở pháp lý)



Ông Bất và bà Hạnh kết hôn với nhau năm 1990, có hai con chung là Tinh (22 tuổi) và Tú (8 tuổi) và tài sản chung là nhà, đất trị giá 4 tỷ đồng. Năm 2000, ông Bất có lén lút qua lại với bà Dung, có một con chung là Giang (9 tuổi) và ông dùng tiền trúng số mua một căn nhà riêng cho bà Dung trị giá 2 tỷ đồng. Năm 2007, bà Hạnh phát hiện ông Bất ngoại tình nên đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Bất đến nhà bà Dung sống. Năm 2014 thì ông mất có để lại di chúc hợp pháp cho bà Dung hưởng toàn bộ tài sản của ông. Biết rằng, ba mẹ ông Bất đã mất năm 2005.

- Hãy xác định di sản của ông Bất.
- Xác định người thừa kế theo pháp luật của ông Bất
- Chia thừa kế của ông Bất.

